ESTATUTOS DEL CLUB ATLETICO DE SAN SEBASTIAN

TEXTO ARTICULOS CON SUS MODIFICACIONES

ARTÍCULO 1. El Club Atlético de San Sebastián es una asociación privada sin ánimo de lucro, de duración indefinida, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, y cuyo objeto es el fomento y la práctica de las siguientes modalidades deportivas:

atletismo, piragüismo, baloncesto, deporte adaptado e inclusivo, deportes de invierno, hockey, natación, pádel, pelota vasca, rugby, béisbol y sofbol, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlon, vela y voleibol.

Su estructura organizativa deportiva estará formada por las secciones deportivas correspondientes, cuya creación y disolución se realizará mediante acuerdo de la Junta Directiva.

Para el cumplimiento de su objeto, el club podrá gestionar y utilizar instalaciones deportivas u otras, tanto propias como ajenas.

Asimismo, el Club fomentará la acción social y cultural de las personas socias.

ARTICULO 2.

El Club Atlético de San Sebastián se regirá en todas las cuestiones relativas a su constitución, inscripción, modificación, extinción, organización y funcionamiento, por la Ley 2/2023, de 30 de marzo, de la actividad física y del deporte del País Vasco, por el Decreto 163/2010, de 22 de junio, de clubes deportivos y agrupaciones deportivas, o norma que le sustituya, por estos Estatutos y demás reglamentos que sean de aplicación y por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos. El club también se regirá, en lo no dispuesto por dichas disposiciones, por la normativa general en materia de asociaciones.

ARTÍCULO 3. Serán aplicables al Club Atlético de San Sebastián los estatutos y reglamentos de las federaciones deportivas a las que, en su caso, estuviese adscrito.

ARTÍCULO 4. El Club Atlético de San Sebastián desarrollará principalmente su actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, fija su domicilio social en la localidad de Donostia – San Sebastián C.P 20007 Paseo de La Concha n° 8 piso bajo. El traslado de domicilio dentro del mismo municipio podrá ser acordado por el órgano de administración, que lo deberá comunicar al Registro de Entidades Deportivas del País Vasco

CAPÍTULO II

PERSONAS ASOCIADAS ó MIEMBROS DEL CLUB

ARTÍCULO 5. Todos los socios y socias del Club Atlético de San Sebastián son iguales en derechos y deberes, no pudiendo existir disposición alguna que implique o provoque discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

ARTÍCULO 6. Cualquier persona que tenga interés en el objeto y fines del Club Atlético de San Sebastián podrá ingresar y ser miembro del mismo en alguna de las modalidades previstas en los artículos 8 y 9 siempre que sea mayor de edad, en el caso de los socios/as personas físicas, y satisfaga la cuota de ingreso o alta, cuando así le corresponda.

ARTÍCULO 7. La solicitud de ingreso en el Club Atlético de San Sebastián se realizará mediante escrito dirigido al Presidente, quién procederá a su validación.

ARTÍCULO 8. El Club Atlético de San Sebastián se compone de los siguientes tipos de socio/as:

1º Socios y socias de honor.

Serán las personas físicas o jurídicas que hayan destacado por su labor en pro del Club o del deporte en general.

La propuesta se realizará por la Junta Directiva y deberá ser aprobada por la Asamblea General.

Estos socios y socias, tienen los derechos reconocidos en el artículo 10 apartado 1 y además estarán exentos del pago de la cuota.

2º Socios honoríficos y socias honoríficas

Serán los miembros del Club que hayan destacado por su labor en pro del mismo.

Serán los miembros del Club que hayan destacado por su labor en pro y al servicio del mismo en el ámbito deportivo, directivo o profesional y que cuenten con una antigüedad mínima de socio/a, o, al servicio profesional del Club de 25 años.

La propuesta se realizará por la Junta Directiva y deberá ser aprobada por la Asamblea General.

Estos socios y socias tienen los derechos reconocidos en los apartados 1 y 2 del artículo 10 y además estarán exentos del pago de la cuota.

3º Socios directivos y socias directivas

Serán los miembros elegidos de la Junta Directiva del Club en tanto formen parte de ella.

Estos socios y socias tienen los derechos reconocidos en los apartados 1 y 2 del artículo 10 y además estarán exentos del pago de la cuota de socio/a.

4º Socios deportivos y socias deportivas

Serán los socios y socias que, provistos de licencia federativa, defiendan los colores del mismo en las competiciones.

Estos socios y socias tienen los derechos reconocidos en los apartados 1 y 2 del artículo 10 y además estarán exentos del pago de la cuota de alta.

5º Socios y socias de número

Serán los socios y socias no englobados en ninguna de las categorías anteriores.

Estos socios y socias tienen los derechos reconocidos a los socios y socias en apartados 1 y 2 del artículo 10.

ARTÍCULO 9.

Los y las menores de 18 años tendrán la consideración de abonados y abonadas y serán clasificados de la siguiente manera:

1º Abonados deportivos y abonadas deportivas

Serán los y las menores de 18 años que provistos de licencia federativa, defiendan los colores del mismo en las competiciones o que pertenezcan a alguna de las escuelas deportivas del Club.

Estos abonados y abonadas estarán exentos del pago de la cuota de alta.

2º Abonados y abonadas de número infantil

Serán los abonados y abonadas menores de 16 años que no cumplan los requisitos para ser considerados abonados deportivos y abonadas deportivas

3º Abonados y abonadas de número juvenil

Serán los abonados y abonadas con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años, que no cumplan los requisitos para ser considerados abonados deportivos y abonadas deportivas

ARTÍCULO 10.

1 Los socios y socias del Club Atlético de San Sebastián tendrán reconocidos los siguientes derechos:

a) A participar en la consecución de los fines específicos del club deportivo, según lo establecido en la legislación vigente y en las disposiciones estatutarias, y exigir el cumplimiento de los mismos.

b) Separarse libremente del club deportivo.

c) Conocer las actividades del club deportivo

d) Examinar la documentación de los libros referidos en el artículo 15 en la forma en que se establezca reglamentariamente (artículo 51 del Decreto162/2010).

e) Expresar libremente sus opiniones en el seno del club deportivo.

f) Ser elector o electora y elegible para los órganos de representación y gobierno, siempre que sea mayor de edad y tenga plena capacidad de obrar.

g) A que se les oiga con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias en su contra y a que se les informe de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.

h) A impugnar los acuerdos de los órganos del club deportivo que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.

i) Participar con voz en las Asambleas Generales

2. El derecho al voto en la Asamblea General corresponderá a las personas asociadas al club a las que se refieren los apartados 2º a 5º del artículo 8.

ARTÍCULO 11. Los socios y socias del Club Atlético de San Sebastián tendrán los siguientes deberes:

a) Compartir las finalidades del club deportivo y colaborar para la consecución de las mismas.

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada socio y socia.

c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos del club deportivo.

d) Cumplir con el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y reglamentarias.

ARTÍCULO 12. Los abonados y abonadas tendrán los mismos derechos y deberes que los socios y socias salvo los reconocidos en las letras f), h) e i) del apartado 1 del artículo 10 y la establecida en la letra b) del artículo 11 en lo que se refiere a las derramas y otras aportaciones.

Los mayores de 14 años tendrán derecho a participar en las Asambleas Generales con voz, pero sin derecho a voto.

ARTÍCULO 13. La condición de socio/a se perderá:

a) Por voluntad propia.

b) Por fallecimiento, o, disolución de las personas jurídicas (sí las hubiera).

c) Por falta de pago de las cuotas sociales dentro del plazo establecido dos trimestres seguidos, siempre y cuando no se justifique el motivo de la demora a satisfacción de la Junta Directiva.

d) Por sanción por incumplimiento grave de los deberes emanados de los Estatutos o Reglamentos o por incumplimiento grave de los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General o Junta Directiva.

e) Por actuación en perjuicio del Club

f) Por transcurso del plazo concedido para la baja temporal, sin haber solicitado el alta.

ARTÍCULO 14. Baja Temporal

1. Los socios y socias podrán solicitar la baja temporal en el Club por un periodo no inferior a 1 año ni superior a tres, quedando eximidos del pago de las cuotas durante el período de baja.

2. La solicitud habrá de dirigirse por escrito a la Junta Directiva.

3. El socio o socia que haya causado baja temporal, deberá solicitar la readmisión como socio dentro del periodo para el que se le haya concedido la baja temporal, quedando obligado a partir de ese momento a abonar las cuotas correspondientes.

CAPÍTULO III. RÉGIMEN DOCUMENTAL

ARTÍCULO 15. El Club Atlético de San Sebastián llevará en orden y al día como mínimo los libros siguientes bien en soporte papel o bien en soporte informático:

a) Libro de Registro de Socios y Socias.

b) Libros de Actas de sus órganos colegiados.

c) Libros de Contabilidad o soporte informático.

d) En su caso, Libro de Registro de Títulos de deuda o parte alícuota patrimonial.

La llevanza de los libros anteriores se entenderá sin perjuicio de las obligaciones documentales que se deriven de cualesquiera otras disposiciones generales.

La legalización de tales libros se efectuará en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco de conformidad con su normativa reguladora.

ARTÍCULO 16. En el Libro de Registro de Socios y Socias deberá constar el nombre, apellidos y domicilio de los mismos. También se especificarán las fechas de alta y baja.

ARTÍCULO 17. En los Libros de Actas se consignarán las reuniones que celebren tanto la Asamblea General como la Junta Directiva con expresión de la fecha, asistentes a las mismas, asuntos tratados y acuerdos adoptados, debiendo ser suscritas por quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del club deportivo.

ARTÍCULO 18. En los Libros de Contabilidad figuraran aquellos datos y movimientos exigidos por las disposiciones contables vigentes que permitan obtener la imagen fiel de patrimonio, del resultado y de la situación financiera del club, así como el inventario de los bienes.

CAPÍTULO IV. DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACION

ARTÍCULO 19. **Órganos del** Club Atlético de San Sebastián.

Son órganos del Club Atlético de San Sebastián los siguientes:

a) Asamblea General

b) Junta Directiva

c) Presidencia

SECCIÓN I

ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 20. Composición

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y está integrada por todos los socios y socias con derecho a voto.

ARTÍCULO 21. Funciones

La Asamblea General tendrá encomendadas, como mínimo, las siguientes funciones:

a) Elegir a la Presidenta o Presidente y a la Junta Directiva, por sufragio personal, libre, directo y secreto.

b) Aprobar las cuentas y presupuestos.

c) Aprobar los reglamentos.

d) Modificar los estatutos.

e) Aprobar la fusión, escisión, transformación o disolución del club deportivo.

f) aprobar la concertación de operaciones de crédito, solicitar préstamos o endeudarse cuando la cuantía supere los 100.000,-euros.

g) Enajenar y gravar inmuebles.

h) Emitir títulos transmisibles representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial.

i) Aprobar la moción de censura a la Presidenta o Presidente y, en su caso, a la Junta Directiva.

j) Aprobar las condiciones y términos de la remuneración que en su caso se establezcan para los y las miembros de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 22. Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

La Asamblea General se reunirá, en sesión ordinaria, para la aprobación de las cuentas y del presupuesto; y en sesión extraordinaria para el tratamiento del resto de los asuntos de su competencia que pudieran suscitarse.

ARTÍCULO 23. Convocatoria de la Asamblea.

1. Corresponderá a la Presidencia del club deportivo la convocatoria de la Asamblea General ordinaria. En caso de que ello no sea posible, o de que la Presidencia no cumpla con su obligación de convocarla en plazo, la Junta Directiva o cualquier colectivo de socios y socias que represente al menos un 10 % del total con derecho a voto podrán realizar la convocatoria.

2. Corresponderá a la Presidencia del club deportivo o a cualquier colectivo de socios y socias que represente al menos al 10% del total con derecho a voto, la convocatoria de la Asamblea General extraordinaria.

3. La convocatoria de la Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, junto con el orden del día de los asuntos a tratar y la documentación relativa a los mismos, será comunicada a los socios y socias mediante anuncio colocado en la página web oficial y en los tablones de anuncio del club deportivo con una antelación mínima de 15 días naturales, salvo supuestos de

urgencia motivados por plazos perentorios o graves circunstancias extraordinarias sobrevenidas. En el supuesto de no existir página web deberá realizarse por comunicación electrónica.

Serán considerados supuestos de urgencia aquellos casos en los que las instalaciones, la imagen, el patrimonio, la composición de los órganos del club o la propia continuidad del mismo se vean gravemente afectados.

A todos los socios/as que hayan facilitado dirección de correo electrónico también se les comunicará por dicho medio la convocatoria.

ARTÍCULO 24. Válida constitución de la Asamblea y votaciones

1. La Asamblea General, sea ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida cuando concurran, en primera convocatoria, al menos el 50% de sus miembros.

En segunda convocatoria, que no podrá celebrarse antes de transcurridos treinta minutos desde la anterior, quedará válidamente constituida cualquiera que sea el número de miembros asistentes a la misma.

Las sesiones de la Asamblea General serán presididas por la Presidenta o Presidente del club o en su defecto la vicepresidenta o vicepresidente.

2. Para aquellos puntos de la convocatoria que requieran votación, se procederá a la votación por parte de los socio/as asistentes con derecho a voto mediante el procedimiento de mano alzada, salvo que la propia Asamblea General acordara un sistema diferente de voto.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de socios y socias presentes con derecho a voto, salvo los relativos a disolución del Club Deportivo, la modificación de estatutos, la disposición o enajenación de bienes inmuebles y la remuneración de los miembros del órgano de administración; que requerirán una mayoría de 2/3 de los socios/as presentes con derecho a voto.

Para los casos en los que haya un mismo número de votos favorables y desfavorables, será el voto de calidad de la presidenta o presidente el que resuelva.

SECCIÓN II

JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 25. Órgano de administración

La Junta Directiva es el órgano de administración del club deportivo y estará formada por los miembros elegidos por la Asamblea General en la forma prevista en el artículo 37, 40, 41 y 42.

Los miembros que como mínimo deben ser elegidos por la Asamblea son:

El Presidente o la Presidenta del Club

Un Vicepresidente o Vicepresidenta.

Un Secretario o Secretaria.

Tres vocales

Además, como vocales natos, formarán parte de la Junta Directiva un/a vocal en representación de cada una de las secciones deportivas.

ARTÍCULO 26. Funciones, dietas y retribuciones.

1. La Junta Directiva tendrá encomendadas las funciones relativas a la gestión deportiva, económica, jurídica y administrativa, que deberá desarrollar conforme a las directrices emanadas de la Asamblea General.

Su ámbito de actuación y funciones vendrá limitado por las competencias atribuidas a la Asamblea General.

Las funciones de administración y gestión económica se realizarán conforme a lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49.

La Junta Directiva podrá delegar todas o alguna de sus funciones en una comisión ejecutiva designada en su seno o en alguno o alguna de sus miembros.

Las decisiones de la Comisión ejecutiva o las adoptadas por delegación deberán ser ratificadas por la Junta Directiva.

El personal profesional al servicio del Club cumplirá las directrices y ejecutará las decisiones adoptadas por la Junta Directiva, o por la Comisión ejecutiva, en su caso.

La Dirección de los trabajos administrativos de la entidad y la gestión de la página web del Club se realizará por dicho personal aplicando las decisiones y directrices de la Junta Directiva o de la Comisión ejecutiva, en su caso.

2. Los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a percibir los importes correspondientes a los gastos en que incurran por razón de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo.

3. Los miembros de la Junta Directiva podrán percibir retribuciones en función de su cargo siempre que lo apruebe expresamente la Asamblea General de forma separada respecto a otros puntos del orden del día y por mayoría de dos tercios de los miembros asistentes con derecho a voto.

ARTÍCULO 27. Convocatoria de la Junta Directiva.

Corresponderá a la Presidenta o Presidente del club Atlético de San Sebastián o, en su defecto, a la Vicepresidenta o Vicepresidente, la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva.

La convocatoria, junto con el Orden del Día de los asuntos a tratar se publicará para general conocimiento de las personas socias en la página web del club.

Asimismo, la convocatoria, junto con el Orden del Día de los asuntos a tratar y la documentación relativa a los mismos, se notificará por correo electrónico a las y los miembros de la Junta Directiva con al menos dos días de antelación, salvo supuestos de urgencia motivados por plazos perentorios o graves circunstancias extraordinarias sobrevenidas.

Serán consideran supuestos de urgencia aquellos casos en los que las instalaciones, la imagen, el patrimonio, la composición de los órganos del club o la propia continuidad del mismo se vean gravemente afectados

ARTÍCULO 28. Válida constitución de la Junta Directiva y votaciones

1. La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando concurran en primera convocatoria la mitad más uno de sus miembros, y en segunda convocatoria, cuando concurran al menos, tres de sus miembros y, en todo caso, la Presidenta o Presidente, la Vicepresidenta o Vicepresidente y la Secretaria o Secretario.

Asimismo, se entenderá válidamente constituida la Junta Directiva, aunque no existiese convocatoria previa, si concurre la totalidad de sus miembros y así lo acuerdan por unanimidad.

2. Para aquellos puntos de la convocatoria que requieran votación, se procederá a la votación por parte de los y las miembros asistentes mediante el procedimiento de mano alzada.

Para los casos en los que haya un mismo número de votos favorables y desfavorables, será el voto de calidad de la presidenta o presidente el que resuelva.

3. La Junta Directiva podrá desarrollarse sin sesión presencial, por razones justificadas, empleando la videoconferencia, el correo electrónico y medios técnicos análogos de comunicación en los que se garantice su autenticidad y los derechos de información y de voto.

La adopción de sus acuerdos podrá realizarse mediante correo electrónico, fax, videoconferencia y medios técnicos análogos. En estos supuestos, el acta correspondiente se redactará acompañando los justificantes de los fax, correos electrónicos y soportes correspondientes.

ARTÍCULO 29. Presidencia de las sesiones.

Presidirá las sesiones de la Junta Directiva y coordinará su actuación quien ostente la Presidencia del club deportivo o, en su defecto, la Vicepresidencia.

ARTÍCULO 30. Vicepresidencias.

Podrá existir una o varias Vicepresidencias por áreas de actuación.

La Vicepresidencia económica será la responsable del área económica del Club. En caso de que haya una única Vicepresidencia, ésta será quien ostente dicha responsabilidad.

ARTÍCULO 31. Secretaría.

Corresponde al Secretario o Secretaria:

Levantar acta de las reuniones que celebren los órganos del club deportivo.

Certificar los acuerdos adoptados por la Junta Directiva.

Trasladar a la Presidenta o Presidente las solicitudes de ingreso de personas socias.

Custodiar el fichero y el libro de registro de socios y socias.

Los empleados profesionales del Club auxiliarán al Secretario o Secretaria en la realización de tales funciones.

ARTÍCULO 32. Cese de la Junta Directiva.

1. La Junta Directiva, así como sus miembros individualmente, cesarán por alguno de los motivos:

a) Por dimisión.

b) Por fallecimiento o, en su caso, disolución de la persona jurídica.

c) Por aprobación de moción de censura.

Para que los ceses individuales conlleven el cese de la Junta Directiva deberá afectar, como mínimo, a la mitad de sus miembros.

2. Cuando la Junta Directiva cese, se constituirá en Comisión Gestora y procederá a convocar en el plazo máximo de un mes una Asamblea General Extraordinaria para la elección de la Junta Directiva. No siendo ello posible, cualquier colectivo de asociados y asociadas que represente al menos un 5% del total de socios y socias con derecho a voto, podrá realizar la convocatoria de dicha Asamblea General.

3. En caso de cese individual de uno o una o más miembros de la Junta Directiva, pero permanezcan más del 50% de sus componentes, las vacantes serán cubiertas por el sistema de cooptación de modo que las y los miembros de la Junta Directiva designarán libremente a las correspondientes personas para cubrir sus vacantes. Las y los miembros que se designen por cooptación deberán ser ratificados en la primera Asamblea General que se celebre.

SECCIÓN III. PRESIDENCIA.

ARTÍCULO 33. Órgano ejecutivo y de representación.

La Presidenta o Presidente es el órgano ejecutivo del club deportivo, ostenta su representación legal, preside los órganos de gobierno y administración y tiene la obligación de ejecutar los acuerdos válidamente adoptados por los mismos.

ARTÍCULO 34. Elección y mandato

La Presidencia será elegida junto con el resto de la Junta Directiva en la forma prevista en el capítulo v mediante el sistema de candidaturas formadas por listas cerradas, ostentando la presidencia quien figure en primer lugar de la candidatura.

ARTÍCULO 35. Cese.

Quien ostente la Presidencia cesará por alguna de las causas previstas en el artículo 32 de los presentes estatutos. Si quedase vacante la Presidencia del club deportivo, se procederá de la forma prevista en el artículo citado.

ARTÍCULO 36. Duración máxima.

La presidencia no podrá ser ocupado por la misma persona en más de 2 mandatos consecutivos (8 años).

SECCIÓN IV

DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 37. La Junta Directiva y el Presidente o Presidenta del club deportivo se elegirán cada cuatro años por todas las personas socias con derecho a voto mediante sufragio libre, personal, directo y secreto. No podrá realizarse la elección mediante delegación de voto.

Las y los miembros Los miembros de la Junta Directiva continuarán en funciones hasta la toma de posesión de sus sucesores, salvo imposibilidad manifiesta.

ARTÍCULO 38. Moción de censura

1. La Asamblea General podrá exigir la responsabilidad de la totalidad de la Junta Directiva o de uno o una o varios de sus miembros mediante la adopción de una moción de censura que deberá ser respaldada por los dos tercios de asociados y asociadas con derecho a voto presentes en la sesión convocada al efecto.

2. La moción de censura será presentada por escrito a la Junta Directiva por un 10% del total de socios y socias con derecho a voto. La convocatoria de la Asamblea General extraordinaria tendrá como único punto del orden del día la resolución y debate sobre la moción de censura.

3. La aprobación de la moción de censura a la totalidad de la Junta Directiva causará el cese de las y los miembros de la Junta Directiva, incluido la Presidenta o Presidente del club deportivo.

4. En el supuesto de que la moción de censura vaya dirigida a uno o una o varios de sus miembros, su aprobación únicamente conllevará el cese de dichas o dichos miembros de la Junta Directiva.

5. La moción de censura podrá incluir la propuesta de elección de nueva Presidenta o Presidente, en su caso, Junta Directiva y de uno o una o varios de sus miembros. El mandato de los nuevos cargos electos será hasta completar el mandato anterior.

ARTÍCULO 39. Incompatibilidades.

En ningún caso se podrá ser, simultáneamente, Presidenta o Presidente del Club Atlético de San Sebastián y de otro Club deportivo o Federación Deportiva.

CAPÍTULO V. PROCESO ELECTORAL

ARTÍCULO 40.

1. El proceso electoral del club se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 163/2010, de 22 de junio, en los presentes estatutos y en las normas electorales que, en su caso, apruebe la Asamblea General.

2. La convocatoria de las elecciones, el calendario del proceso electoral y la designación de la Junta Electoral será aprobado por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.

3. La Junta electoral es el órgano competente para impulsar el proceso electoral y velar por su correcto desarrollo.

La Junta electoral adoptará sus acuerdos por mayoría y estará compuesta por tres vocales, desempeñando uno/a de ellos/as las funciones de Secretario/a.

De no alcanzarse la mayoría en la adopción de algún acuerdo, decidirá el voto del vocal con más antigüedad de socio en el Club.

Los/las tres vocales tendrán voz y voto.

Los miembros de la Junta Electoral no podrán formar parte de candidatura alguna ni haber sido miembros de la Junta Directiva saliente.

Las decisiones que adopte la Junta Electoral serán impugnables ante la jurisdicción ordinaria.

La Gerencia del Club prestará el apoyo material necesario a la Junta Electoral durante la duración de su mandato que se extenderá desde la apertura del proceso electoral hasta la proclamación definitiva de la Presidencia del Club y de la Junta Directiva.

Sin perjuicio de la información previa que pueda facilitarse a los socios/as por la Junta Directiva, una vez abierto el proceso electoral la Junta Electoral informará a todas las personas socias del inicio y finalización del plazo de presentación de candidaturas, así como de todo el calendario del proceso electoral previamente aprobado por la Asamblea, y la forma de presentación de candidaturas.

ARTÍCULO 41. Las candidaturas que se presenten deberán reflejar una presencia equilibrada de mujeres y hombres salvo que, por razones objetivas, no resulte posible.

ARTÍCULO 42. Las candidaturas deberán presentarse en listas cerradas y deberán estar compuestas por socias o socios del club mayores de edad con plena capacidad de obrar.

La lista deberá contener como mínimo:

un/a candidato/a la Presidencia
un/a candidato/a la Vicepresidencia
un/a candidato a la Secretaría del Club
tres vocales

Los delegados o las delegadas de las secciones deportivas, como miembros natos de la Junta Directiva, pueden presentarse también como vocales en una o más listas de candidaturas.

En cada lista deberá constar el nombre y apellidos de cada candidata o candidato, su número de DNI y su firma.

Un modelo de lista de candidatura se pondrá a disposición de los candidatos/as.

Las listas cerradas de las candidaturas habrán de presentarse en las oficinas del club en Bera Bera hasta las 18 horas del último día de plazo para presentar las candidaturas fijado en el calendario del proceso electoral.

Celebradas las elecciones, serán proclamados electos y electas los y las integrantes de la lista cerrada más votada y se nombrará Presidente o Presidenta a quien encabece la misma.

En el supuesto de que exista una sola candidatura y no se celebren las elecciones, dicha candidatura será proclamada sin necesidad de votación alguna.

CAPÍTULO VI. RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 43. El club se somete al régimen de presupuesto y patrimonio propio y sus estados financieros cumplirán las normas contables vigentes y su adaptación para las entidades sin ánimo de lucro.

El club carece de patrimonio fundacional, siendo los recursos para el desarrollo de su actividad los siguientes:

1. Cuotas de las personas socias: de entrada, ordinarias y extraordinarias, aprobadas por la Asamblea General.
2. Ingresos por actividades deportivas, culturales o recreativas organizadas por el Club.
3. Subvenciones, ayudas o donaciones de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
4. Patrocinios, convenios y publicidad, siempre que no contravengan los fines del Club.
5. Rendimientos de su patrimonio (intereses bancarios, alquileres, etc.).
6. Otros ingresos que se generen por actividades autorizadas dentro de los fines estatutarios del club.

Todos los ingresos obtenidos por el club, incluidos los beneficios que puedan generarse, se destinarán íntegramente al desarrollo de su objeto social.

Bajo ningún concepto podrán efectuar reparto de beneficios entre sus socios y socias, ni entre sus cónyuges o personas que convivan con ellos con análoga relación de afectividad ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita podrá realizarse a favor de personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

El objeto del club no impedirá que pueda realizar por sí mismo, o a través de entidades instrumentales, actividades económicas enfocadas a la obtención de recursos para el desarrollo de dicho objeto y que estén al servicio del mismo.

ARTÍCULO 44. La disposición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles requerirá acuerdo de la Asamblea General adoptado por mayoría de dos tercios de los socios/as asistentes con derecho a voto.

ARTÍCULO 45. El producto obtenido en la enajenación de instalaciones deportivas o de terrenos en que se encuentren, deberá invertirse íntegramente en la construcción o mejora de bienes de la misma o similar naturaleza.

En caso de que se pretenda emplear lo obtenido para otro fin diferente al expuesto en el artículo anterior, se deberá contar con la aprobación de una mayoría de dos tercios de los socios y socias con derecho a voto que asistan la Asamblea.

ARTÍCULO 46. El Club Atlético de San Sebastián podrá emitir títulos transmisibles representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial siempre que se cumplan los requisitos y condiciones que regulen en cada momento dichas emisiones.

Dichos títulos tendrán las siguientes características

1ª Serán nominativos
2ª Se inscribirán en un libro que llevará al efecto el Club, en él se anotarán las sucesivas transacciones.
3ª En todos los títulos constará el valor nominal, la fecha de emisión y en su caso el interés y el plazo de amortización
4ª En ningún caso podrá realizarse emisión de títulos liberados.
5ª Sólo podrán ser suscritos por socios y socias del Club, no confiriendo a estos derechos adicionales salvo el cobro de los intereses conforme a la legislación vigente
6ª Serán transferibles en las condiciones que defina la Asamblea General
7ª En ningún caso darán derecho a la percepción de beneficios o dividendos

ARTÍCULO 47. Administración y Gestión Económica.

1. La administración del patrimonio y recursos económicos del club corresponderá a la Junta Directiva, que deberá velar por su correcta gestión, destinando los fondos exclusivamente al cumplimiento de los fines del Club.

2. La Junta Directiva gestionará el patrimonio y los recursos económicos según el Presupuesto y acuerdos aprobados por la Asamblea General.

3. Los fondos estarán depositados en cuentas bancarias a nombre del Club, requiriendo para su disposición la firma del Presidente y/o del Vicepresidente Económico.

4. El personal profesional del club podrá ser autorizado por parte de la Junta Directiva para la gestión de las cuentas bancarias.

Asimismo, la Junta Directiva, sin perjuicio de las facultades de supervisión y control que le corresponden, podrá delegar la gestión económica y administrativa del Club que considere oportuna, o parte de ella, en el personal profesional del club, el cual actuará bajo las directrices, y límites establecidos por dicho órgano.

En todo caso, la Junta Directiva conservará la responsabilidad última sobre la administración de los recursos.

5. Todos los movimientos económicos deberán ser registrados en libros contables, con transparencia y sujeción a las normas legales aplicables.

ARTÍCULO 48. Presupuesto y Cuentas Anuales.

1. Cada ejercicio económico coincidirá con el año natural (1 de enero a 31 de diciembre).

2. La Junta Directiva elaborará anualmente el Presupuesto de Ingresos y Gastos, que deberá ser aprobado por la Asamblea General.

3. Al cierre de cada ejercicio, la Junta Directiva presentará a la Asamblea General el Balance, Cuenta de Resultados y Memoria Económica, para su examen y aprobación.

ARTICULO 49. Auditoría o Revisión de Cuentas.

Cuando lo exija la normativa vigente o lo acuerde la Asamblea General las cuentas anuales podrán ser sometidas a auditoría externa. También, previa solicitud de al menos el 10 % de los socios con derecho a voto del club, las cuentas anuales podrán someterse a una revisión por una comisión interna de socios.

CAPÍTULO VII. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

ARTÍCULO 50. Los presentes Estatutos solo podrán ser modificados o derogados en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, mediante acuerdo adoptado por mayoría cualificada de dos tercios de los socios/as con derecho a voto asistentes a la Asamblea.

CAPÍTULO VIII. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 51. El club se disolverá por decisión de la Asamblea General, adoptada con los requisitos y la mayoría establecidos para la modificación de los presentes estatutos, o por decisión judicial.

ARTÍCULO 52. La disolución del club deportivo abre el periodo de liquidación hasta el fin del cual la entidad conservará su personalidad jurídica.

Las y los miembros del órgano de administración se convierten en liquidadores y liquidadoras salvo que los o las designe la Asamblea General o el Juez que, en su caso, acuerde la disolución, ejerciendo las funciones establecidas en el artículo 69.3 del Decreto 163/2010.

Durante la fase de liquidación el club deportivo deberá añadir a su denominación la frase “en liquidación”

ARTÍCULO 53. Destino de los Bienes en Caso de Disolución.

En caso de disolución del Club, el patrimonio neto que resulte, una vez satisfechas las obligaciones legales y deudas, será destinado a lo establecido por la legislación aplicable y a lo que acuerde la Asamblea General. En ningún caso las personas socias tendrán derecho a percibir las cantidades aportadas bien por cuotas de entrada, ordinarias y extraordinarias.

CAPÍTULO IX. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 54.

1. Las y los miembros del club deportivo, ya sean socio/a o abonado/as**,** podrán ser objeto de sanción, previa su audiencia e instrucción del correspondiente expediente.

Las sanciones podrán comprender desde la pérdida de sus derechos de forma temporal y sanciones económicas, hasta la separación definitiva del club deportivo.

2. La imposición de las sanciones corresponderá a la Junta Directiva y sus decisiones no serán susceptibles de posterior recurso ante las federaciones deportivas y ante el Comité Vasco de Justicia Deportiva, siendo únicamente impugnables, una vez agotada la vía asociativa interna, ante la jurisdicción ordinaria.

3. El régimen de las infracciones, sanciones y procedimiento disciplinario será establecido reglamentariamente.

ARTÍCULO 55.

En tanto la Asamblea General no apruebe el reglamento referido en el apartado 3 del artículo anterior, seguirá vigente y aplicable el Capítulo 4 (artículos 21 a 23), relativo al régimen sancionador del Reglamento de Servicios e instalaciones deportivas del Club aprobado el 21 de diciembre de 2009.